

1501304-73.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185557/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 18955038 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 2026/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2185557 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501304-73.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501304-73.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185557/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 18955038 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 2026/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2185557 - 01º D.P. SOROCABA,

2026/21/607 - 01º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA CRISTINA GAVIÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

CAMILA CRISTINA GAVIÃO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de julho de 2021, por volta das 17 horas e 55 minutos, na Rua Firmino Mineli, altura do número 236, nesta cidade e comarca de Sorocaba, CAMILA foi surpreendida quando trazia consigo, para fins de entrega a terceiros e venda, 30 (trinta) porções de cocaína (7,03g – sete gramas e três centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 09 e laudo de constatação provisório de fls. 11/13, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, em patrulhamento de rotina pela Rua Firmino Mineli, local conhecido pelo tráfico de drogas, na altura do número 236, os policiais militares

surpreenderam a indiciada CAMILA, que chamou atenção por seu desconforto com a presença policial. Realizada a abordagem, foram encontrados em poder da indiciada as 30 (trinta) porções de cocaína e R\$ 127,95 (cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), em dinheiro, na ocasião a indiciada informou que os entorpecentes estavam destinados ao tráfico.

As circunstâncias da prisão demonstraram que as porções estavam destinada ao comércio. O Ministério Público pugna pela condenação e o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls. 06/08).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.09).

Laudos periciais foram juntados aos autos (fls.11/13, 158/159).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 59/63).

A Denúncia foi apresentada (fls. 98/100).

Deferido à ré a liberdade provisória sem fiança (fls. 104/105). Alvará de soltura expedido (fls. 109/111).

Juntada a defesa prévia (fls. 124/127).

A denúncia foi recebida e designada audiência de instrução (fl. 128/129). Durante a instrução foram ouvidas uma testemunha de acusação, seguindo-se do interrogatório da ré.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e as Defesas apresentaram as alegações finais orais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Da Materialidade.

A materialidade do delito está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, nos laudos periciais, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

A ré foi presa em flagrante delito, em posse de certa quantidade de dinheiro e entorpecentes, circunstância que já a compromete seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como da autoria.

Em juízo, a ré confessou a autoria do crime.

Soma-se a isso o que disse a testemunha de acusação, confirmando os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação, policial militar, Marcelo Ricardo da Mota, disse que realizava patrulhamento com motocicletas pelo bairro Mineirão, em local conhecido como ponto de tráfico. Visualizaram a ré que demonstrou nervosismo com a aproximação policial. Abordada, foi indagada se possuía alguma substância ilícita consigo, prontamente a ré retirou de seu sutiã cerca de 30 pinos de cocaína, entregou também aos policiais R\$ 127,00 em cédulas diversas e 95 centavos em moedas. Tudo proveniente do comércio ilegal. Confessou que fazia o tráfico no local. Foi algemada pelo risco de fuga, mas entrou em contradição ao dizer que era adolescente. Com a chegada de seus familiares, foi constatada a maioridade da ré. Foi levada ao plantão policial. Em revista minuciosa não mais ilícito foi encontrado. Não conhecia a ré.

No depoimento da testemunha não há discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho do policial não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Assim, a prova é firme e segura, devendo a ré ser condenada nos exatos termos da denúncia.

Passa-se, assim, à dosimetria da pena.

#### Primeira fase

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

#### Segunda fase

Apesar de ter confessado o crime, a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

#### Terceira fase

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

A ré é primária e não há prova no sentido de indicar que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

“Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intollerável injuridicidade” (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração confissão e primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação da ré à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

#### Regime prisional

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

#### Possíveis benefícios

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta à ré é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO a ré CAMILA CRISTINA GAVIÃO, como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Fica decretado o perdimento em favor da União, do numerário apreendido nos autos, nos termos da legislação vigente, providenciando a serventia o necessário para a sua efetivação, após o trânsito em julgado.

Como solta acompanhou o processo e diante da primariedade e da pena restritiva de direito imposta, poderá recorrer em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará a ré com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

1)Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

2)Lance-se o nome da sentenciada no rol do IIRGD;

3)Ofícios de praxe.

P.I.C.

Sorocaba, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA